

Nr. 79 Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) an den Reichsarbeitsminister. 29. März 1933

R 43 I/2067, Bl. 99–100 Abschrift in Durchschrift¹⁾

Beginn:

Beginn:

[NS-Übergriffe gegen Betriebsräte]

Sehr geehrter Herr Reichsarbeitsminister!

In der Sorge, daß zahlreiche Betriebsräte ihre gesetzlich festgelegten Funktionen nicht mehr ausüben können, wenden wir uns an Sie als den zuständigen Ressortminister mit dem Ersuchen, dem Zustande der Willkür ein Ende bereiten zu wollen.

Die Betriebsräte, deren Amtsperiode im allgemeinen am 1. April 1933 abläuft, stehen unter einem ungeheuren Druck der durch die neue Bewegung aktiv gewordenen Gruppen²⁾. Obwohl die Neuwahlen überall im Reiche ausgeschrieben sind und entweder schon stattgefunden haben oder in den nächsten Tagen stattfinden werden, zwingt man die Betriebsräte zum sofortigen Rücktritt unter Anwendung unerlaubter Mittel. In zahlreichen Fällen werden die Betriebsräte entgegen des in den §§ 39, 41, 96/97 des Betriebsrätegesetzes³⁾ festgelegten Schutzes von diesen Gruppen gezwungen, ihre Ämter niederzulegen. Wer sich weigerte, wurde widerrechtlich von außerhalb der Staatsmacht stehenden Personen verhaftet und solange festgehalten, bis er unterschriftlich den Verzicht auf sein Amt bestätigte. Außerdem mußte er sich verpflichten, keine gewerkschaftliche Liste mehr einzureichen.

Die Gewerkschaften ersuchen Sie, Herr Reichsarbeitsminister, um Schutz ihrer Mitglieder, die von den Belegschaften der Betriebe ordnungsmäßig zu Betriebsräten gewählt wurden. Die Betriebsräte haben in Ausübung der ihnen gesetzlich zustehenden Funktionen die Interessen der Arbeiter zu vertreten und die Wirtschaftlichkeit der Betriebe sicherzustellen. Dieser Tätigkeit sind sie in jahrelanger Übung und durch große Erfahrung gerecht geworden. Die Tätigkeit der Betriebsräte hat nichts mit Politik zu tun, so daß die Auffassungen über das Ausschalten jeder politischen Betätigung in Wirtschaft und Sozialpolitik bei den Betriebsräten nicht zur Anwendung kommen dürfen.

Wir sind bereit, zahlreiche Einzelfälle Ihnen mit Namen der Betriebsräte und der Firmen zur Verfügung zu stellen, wenn unsere Angaben näher begründet werden sollen⁴⁾.

1) Vom ADGB unter dem gleichen Datum an den RK „mit der Bitte um Kenntnisnahme und Mithilfe“ übersandt. Zur Reaktion des RK s. Anm. 5.

2) Vgl. Dok. Nr. 73, P. 2 u. 3, dort bes. Anm. 3.

3) Gesetz vom 4. 2. 20 (RGL., S. 147).

4) Gegen die vielfältigen Gesetzeswidrigkeiten in den Betrieben protestierte am 10. 4. 33 auch der Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften mit Schreiben an das RIMin.: „Da die Fälle sich häufen und damit zahlreichen Arbeitnehmern der gesetzliche Schutz des Betriebsrätegesetzes genommen wird, bitten wir das Reichsministerium des Innern, über die Länderregierungen die Polizeiorgane auf diese Vorgänge nachdrücklichst aufmerksam zu machen und sie anzuhalten, diesem Geschehen in den deutschen Betriebsräten entgegenzuwirken. Wir glauben, daß eine solche Anweisung an die Polizei durchaus im Sinne der Reichsregierung liegt, die selbstverständlich kein Interesse daran hat, die sozial bedeutsamen Vorschriften des Betriebsrätegesetzes für große Teile der deutschen Arbeiterschaft zerstören zu lassen. Das örtliche Vorgehen einzelner NSBO-Gruppen wird außerdem von der Politischen Zentralkommission der NSDAP nicht gebilligt, wie aus einer Anordnung dieser Kommission ersichtlich ist, die ein selbständiges Eingreifen gegen Gewerkschaften und in die inneren Verhältnisse der Industriewerke verbietet.“ Beigegeben sind dem Schreiben zahlreiche Berichte über ungesetzliche Handlungen gegen Betriebsräte und Belegschaften aus dem ganzen Reichsgebiet. In einem dieser Berichte heißt es: „Gestern erschienen in der Anilinfabrik Beauftragte des Kommissars der Pfalz und verlangten den Rücktritt des gesamten Betriebsrates [...]. Verschiedene Arbeiterratsmitglieder wiesen bei diesem Verlangen

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung
Der Vorstand des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschafts-Bundes
gez. Leipart⁵⁾

auf die gesetzlichen Bestimmungen hin. Einer der Kommissare erklärte darauf, daß sie die Macht hätten und diese auch ausüben würden. [...] Da vor dem Tore der Anilinfabrik zwei bewaffnete SA-Leute standen, die nach allgemeiner Ansicht bei dem nichtfreiwilligen Rücktritt den gesamten Betriebsrat in das Konzentrationslager abgeführt hätten, trat der alte Betriebsrat unter diesem Druck freiwillig zurück. Daraufhin wurde der Betriebsrat kommissarisch bestellt, welcher sich nur aus Mitgliedern der NSBO zusammensetzt.“ (R 43 II/550, Bl. 4–17).

⁵⁾ Unter diesem Schreiben vermerkte der RK eigenhändig: „Herr Leipart soll dem Schicksal danken, daß so zart mit den Herrschaften verfahren wurde. H[itler].“

Zitierhinweis

Nr. 79 Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) an den Reichsarbeitsminister. 29. März 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d079>